

CURADORIA DE JURISPRUDÊNCIA

Magistratura Estadual — Banca FGV

Direito Administrativo

Serviços Públicos

Janela de coleta: junho/2021 a junho/2026 (RG, Repetitivo e Controle Concentrado) e últimos 3 anos (casos isolados)

Data da curadoria: 04/09/2026

Sumário

Sumário	2
Direito Administrativo — Serviços Públicos.....	4
Princípios, Tarifas e Remuneração do Serviço Público	4
✦ Em caso de interrupção programada dos serviços, cabe ao fornecedor de serviços essenciais a obrigação de avisar previamente os consumidores pela forma definida pelo respectivo órgão regulador	4
✦ Em regra, não cabe ao Poder Judiciário anular cláusula de contrato de concessão de serviço público que autoriza o reajuste de tarifa telefônica em percentual superior ao índice inflacionário	4
✦ Nas ações em que o consumidor discute a legalidade das quotas da CDE, a legitimidade passiva é exclusiva da concessionária de energia elétrica, excluindo-se a União e a ANEEL	5
✦ Não é lícita a cobrança pela concessionária de tarifa por esgoto não coletado ou despejado in natura nas galerias pluviais, sem qualquer tratamento	6
✦ Forma de cálculo da tarifa progressiva dos serviços de fornecimento de água e de esgoto sanitário em unidades compostas por várias economias e hidrômetro único	6
✦ Metrô pode exigir da empresa de telefonia retribuição financeira para que ela utilize cabos de fibra óptica nos túneis do metrô	7
Prescrição e Regime Jurídico Aplicável	8
✦ Qual é o prazo prescricional da ação que pede o ressarcimento ao SUS? Qual é seu termo inicial?	8
✦ Aplica-se a prescrição quinquenal do Decreto 20.910/1932 às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais, sem finalidade lucrativa e sem natureza concorrencial.....	9
✦ A legislação consumerista não se aplica aos serviços prestados pelo SUS, mas é possível a redistribuição do ônus da prova quando houver hipossuficiência técnica do paciente	9
✦ A ação de cobrança ajuizada em desfavor da Fazenda Pública, seja por conta de dívida tributária ou não tributária, está sujeita ao prazo prescricional de 5 anos, previsto no Decreto 20.910/1932.....	10
Delegação, Licitação e Prazo de Concessões/Permissões	11
✦ A Lei nº 10.684/03, que estabelece prazo de 25 anos para concessões e permissões com possibilidade de prorrogação por 10 anos, aplica-se somente a contratos posteriores à sua publicação.....	11
✦ É constitucional o prazo de 25 anos, prorrogável por até 10 anos, para a outorga a particulares de concessão ou de permissão dos serviços e das obras públicas de portos secos	11
✦ É inconstitucional lei estadual que prorroga as permissões para empresas operarem serviço de transporte alternativo intermunicipal de passageiros	12
✦ Os serviços de transporte coletivo terrestre de passageiros, desvinculados da exploração da infraestrutura, podem ser outorgados sem licitação prévia, mediante simples autorização	13

Transporte Coletivo, Fretamento e Aplicativos	13
✦ A empresa responsável por construir as paradas de ônibus tinha direito de explorar o local veiculando publicidade; é possível a divulgação de aplicativo de transporte, ainda que o contrato vede propaganda de concorrentes do transporte coletivo	14
✦ O serviço de fretamento colaborativo oferecido pela BUSER é ilegal	14
Loterias como Serviço Público	15
✦ É inconstitucional lei federal que impede um mesmo grupo econômico de obter concessões para explorar loterias em mais de um estado; é inconstitucional lei federal que restringe a publicidade desses serviços ao território estadual	15
✦ É inconstitucional a delegação do serviço de loteria para agentes privados sem prévia licitação	16
✦ É constitucional a autorização ao Poder Executivo, por lei federal, para instituir produtos lotéricos cujo percentual da arrecadação será destinado ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) e à Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur)	16
Descentralização, Arranjos Federativos e Terceiro Setor	17
✦ É constitucional a lei complementar estadual que cria uma única microrregião de saneamento básico reunindo todos os Municípios do Estado, desde que nenhum ente tenha predomínio absoluto sobre as decisões	17
✦ É constitucional lei estadual que preveja a descentralização da execução de serviços públicos não exclusivos para as entidades do terceiro setor, desde que esse modelo de gestão seja conduzido de forma pública, objetiva e impessoal, com fiscalização do MP e TCE	18
✦ O Decreto Presidencial 7.777/2012 é constitucional, mas se restringe aos serviços públicos essenciais	19
Índice Navegável de Julgados	20
Princípios, Tarifas e Remuneração do Serviço Público	20
Prescrição e Regime Jurídico Aplicável	20
Delegação, Licitação e Prazo de Concessões/Permissões	20
Transporte Coletivo, Fretamento e Aplicativos	21
Loterias como Serviço Público	21
Descentralização, Arranjos Federativos e Terceiro Setor	21
🏆 TOP 10 Imperdíveis desta Matéria	22
Nota de Transparência	23
Precedentes fundamentais fora do recorte temporal	23
Julgados descartados por baixa relevância ou natureza processual	23

Direito Administrativo — Serviços Públicos

Fichas organizadas por subtema, conforme a análise da forma de cobrança da jurisprudência nesta matéria.

Princípios, Tarifas e Remuneração do Serviço Público

 **Em caso de interrupção programada dos serviços, cabe ao fornecedor de serviços essenciais a obrigação de avisar previamente os consumidores pela forma definida pelo respectivo órgão regulador**

Tribunal / Órgão	STJ / 1ª Turma
Processo	REsp 1.812.140-RS
Relator	Min. Paulo Sérgio Domingues
Data do julgamento	10/09/2024
Sistemática	Caso isolado (Turma)

Tese fixada / Decisão

A interrupção do fornecimento de energia, por razões técnicas ou de segurança, deve ser previamente avisada à unidade consumidora, na forma do art. 6º, §3º, I, da Lei nº 8.987/1995, observando-se a forma estabelecida pelo órgão regulador — atualmente, a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, que exige aviso por escrito ou destacado na fatura.

Resumo do caso

Discutia-se se bastaria o mero anúncio em rádios locais para cumprir o dever de aviso prévio de interrupção programada do fornecimento de energia elétrica. O STJ fixou que a exigência legal de "prévia comunicação" (art. 6º, §3º, I, da Lei 8.987/1995) deve observar a forma definida pelo órgão regulador competente, e que, sob a atual regulamentação da ANEEL (RN 1.000/2021), não basta o anúncio radiofônico: é necessário aviso por escrito ou destaque na fatura de consumo. Reforça o princípio da continuidade qualificada pela transparência ao usuário.

Conexões

art. 6º, §3º, I, da Lei nº 8.987/1995 (princípio da continuidade); REsp 1412433-RS (Tema 699 — corte de energia por fraude no medidor, também condicionado a aviso prévio, fora da janela temporal desta rodada); direitos dos usuários de serviços públicos.

Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13080/em-caso-de-interruptao-programada-dos-servicos-cabe-ao-fornecedor-de-servicos-essenciais-a-obrigacao-de-avisar-previamente-os-consumidores-pela-forma-definida-pelo-respectivo-orgao-regulador>

Data da consulta: 04/09/2026

 **Em regra, não cabe ao Poder Judiciário anular cláusula de contrato de concessão de serviço público que autoriza o reajuste de tarifa telefônica em percentual superior ao índice inflacionário**

Tribunal / Órgão	STF / Plenário
Processo	RE 1059819/PE

Relator	Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes
Data do julgamento	18/02/2022
Sistemática	Repercussão Geral — Tema 991

Tese fixada / Decisão

Afronta o princípio da separação dos Poderes a anulação judicial de cláusula de contrato de concessão, firmado por Agência Reguladora e prestadora de serviço de telefonia, que autoriza reajuste de itens tarifários em percentual superior ao índice inflacionário fixado, quando este não é superado pela média ponderada de todos os itens.

Resumo do caso

Discutia-se se o Poder Judiciário poderia invalidar cláusula de reajuste tarifário de concessão de telefonia por entender excessivo o percentual aplicado a alguns itens da tarifa, ainda que a média ponderada geral respeitasse o índice inflacionário contratual. O STF, em Repercussão Geral, vedou essa interferência judicial, por violar a separação de Poderes e a competência técnica da Agência Reguladora e das partes contratantes para fixar a metodologia de reajuste dentro dos marcos regulatórios legítimos, desde que respeitado o equilíbrio econômico-financeiro global do contrato.

Conexões

AgInt no AgInt na SLS 2240-SP (STJ, "doutrina Chenery" — vedação de controle judicial de mérito técnico de tarifas, fora da janela temporal); equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão; separação de Poderes em matéria regulatória.

Link

<https://buscador.dizerodireito.com.br/jurisprudencia/8913/em-regra-nao-cabe-ao-poder-judiciario-anular-clausula-de-contrato-de-concessao-de-servico-publico-que-autoriza-o-reajuste-de-tarifa-telefonica-em-percentual-superior-ao-indice-inflacionario>

Data da consulta: 04/09/2026

Nas ações em que o consumidor discute a legalidade das quotas da CDE, a legitimidade passiva é exclusiva da concessionária de energia elétrica, excluindo-se a União e a ANEEL

Tribunal / Órgão	STJ / 1ª Seção
Processo	REsp 1.955.655-RS e REsp 1.956.946-RS
Relator	Min. Maria Thereza de Assis Moura
Data do julgamento	12/03/2025
Sistemática	Recurso Repetitivo — Tema 1148

Tese fixada / Decisão

As demandas em que o consumidor final discute parcela dos objetivos e parâmetros de cálculo das quotas anuais da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) devem ser movidas contra a concessionária de energia elétrica, sendo ilegítimas para a causa a União e a ANEEL, ainda que a causa de pedir seja a legalidade dos regulamentos expedidos pelo Poder Público.

Resumo do caso

Fixada em recurso repetitivo para uniformizar a legitimidade passiva em ações de consumidores questionando encargos tarifários setoriais (CDE) repassados na conta de energia. O STJ definiu que,

mesmo quando a controvérsia envolve a legalidade de normas expedidas pela União/ANEEL, o polo passivo correto é a concessionária — quem efetivamente cobra a tarifa do usuário final —, e não os entes reguladores/normativos, o que tem grande impacto prático em ações de consumo em massa contra distribuidoras de energia.

Conexões

art. 37, §6º, CF/88 (responsabilidade e legitimidade da concessionária); REsp 1.937.887/891-RJ (Tema 414 — outra tese sobre estrutura tarifária); regime de encargos setoriais no setor elétrico.

Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13549/nas-aco-es-em-que-o-consumidor-discute-a-legalidade-das-quotas-da-cde-a-legitimidade-passiva-e-exclusiva-da-concessionaria-de-energia-eletrica-excluindo-se-a-uniao-e-a-aneel>

Data da consulta: 04/09/2026

Não é lícita a cobrança pela concessionária de tarifa por esgoto não coletado ou despejado in natura nas galerias pluviais, sem qualquer tratamento

Tribunal / Órgão	STJ / 2ª Turma
Processo	AgInt no REsp 2.115.320-RJ
Relator	Min. Maria Thereza de Assis Moura
Data do julgamento	14/10/2024
Sistemática	Caso isolado (Turma)

Tese fixada / Decisão

Não é legítima a cobrança de tarifa de esgoto quando há despejo de esgoto in natura em galerias pluviais, configurando poluição ambiental; o uso de galerias pluviais para esgotamento sanitário só se justifica quando os efluentes lançados estão devidamente tratados.

Resumo do caso

O STJ distinguiu esta hipótese da tese geral do Tema 565 (que autoriza a cobrança de tarifa de esgoto ainda que a concessionária realize apenas uma das quatro etapas do serviço — coleta, transporte, tratamento e disposição final). Aqui, não havia tratamento algum: o esgoto era simplesmente despejado in natura em galerias pluviais, o que configura ato antissanitário e antiambiental. O Tema 565 não pode ser usado para transformar essa poluição em ilícito impune e, pior, remunerado pela tarifa cobrada do usuário.

Conexões

REsp 1339313-RJ (Tema 565 — regra geral sobre cobrança de tarifa de esgoto mesmo sem todas as etapas, fora da janela temporal, mas diretamente distinguido neste julgado); princípio da modicidade e vedação ao enriquecimento sem causa da concessionária.

Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13341/nao-e-licita-a-cobranca-pela-concessionaria-de-tarifa-por-esgoto-nao-coletado-ou-despejado-in-natura-nas-galerias-pluviais-sem-qualquer-tratamento>

Data da consulta: 04/09/2026

Forma de cálculo da tarifa progressiva dos serviços de fornecimento de água e de esgoto sanitário em unidades compostas por várias economias e hidrômetro único

Tribunal / Órgão	STJ / 1ª Seção
Processo	REsp 1.937.887-RJ e REsp 1.937.891-RJ
Relator	Min. Paulo Sérgio Domingues
Data do julgamento	20/06/2024
Sistemática	Recurso Repetitivo — Tema 414

Tese fixada / Decisão

1. É lícita, em condomínios com múltiplas unidades e hidrômetro único, a cobrança de tarifa mínima (franquia por economia) somada a parcela variável apenas se o consumo real exceder a franquia conjunta; 2. É ilegal considerar o condomínio como uma única unidade de consumo com base apenas no consumo real global; 3. É ilegal dispensar cada unidade da tarifa mínima por hibridismo de regras.

Resumo do caso

Tema recorrente em condomínios residenciais e comerciais: como calcular a tarifa de água/esgoto quando várias unidades autônomas (economias) compartilham um único hidrômetro. O STJ, em repetitivo, validou o modelo de franquia individual por economia mais parcela variável pelo excedente conjunto, e vedou tanto o tratamento do condomínio como uma única economia (prejudica a concessionária) quanto a dispensa híbrida da tarifa mínima (prejudica o usuário) — buscando equilíbrio entre modicidade tarifária e sustentabilidade econômico-financeira do serviço.

Conexões

REsp 1.955.655/946-RS (Tema 1148 — legitimidade passiva em disputas tarifárias); princípio da modicidade tarifária; regulação de saneamento básico (Lei nº 11.445/2007).

Link

<https://buscador.dizerodireito.com.br/jurisprudencia/12839/forma-de-calculo-da-tarifa-progressiva-dos-servicos-de-fornecimento-de-agua-e-de-esgoto-sanitario-em-unidades-compostas-por-varias-economias-e-hidrometro-unico>

Data da consulta: 04/09/2026

Metrô pode exigir da empresa de telefonia retribuição financeira para que ela utilize cabos de fibra óptica nos túneis do metrô

Tribunal / Órgão	STJ / 2ª Turma
Processo	REsp 1.990.245-SP
Relator	Min. Afrânio Vilela
Data do julgamento	17/09/2024
Sistemática	Caso isolado (Turma)

Tese fixada / Decisão

É legítima a retribuição financeira exigida por concessionária responsável pelos túneis do metrô em face de empresa privada prestadora de serviço de interesse público, para a instalação de infraestrutura de telecomunicações, na forma do art. 11 da Lei nº 8.987/1995 (fontes alternativas de receita da concessão).

Resumo do caso

O STJ reconheceu a legitimidade da cobrança, pela concessionária de metrô, de retribuição financeira à empresa de telefonia que utiliza os túneis para passar cabos de fibra óptica, com base no art. 11 da Lei de Concessões, que autoriza fontes alternativas, complementares ou acessórias de receita para favorecer a modicidade tarifária do serviço principal. Em julgado posterior (REsp 2.137.101-PR, STJ, 1ª Seção, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 07/08/2025, Info 860), o STJ distinguiu a hipótese ao considerar ilegal a retribuição pecuniária pela mera utilização da faixa de domínio de rodovia estadual concedida em detrimento de concessionária de serviço público essencial — tema ainda em consolidação quanto à extensão desse racional às telecomunicações.

Conexões

art. 11 da Lei nº 8.987/1995 (fontes alternativas de receita); REsp 2.137.101-PR (STJ, 1ª Seção, 07/08/2025, Info 860 — distinção quanto à faixa de domínio rodoviária); Lei Geral das Antenas (ADI 6482/DF, fora da janela temporal, mas correlata quanto ao direito de passagem gratuito).

Link

<https://buscador.dizerodireito.com.br/jurisprudencia/13101/metro-pode-exigir-da-empresa-de-telefonia-retribuicao-financeira-para-que-ela-utilize-cabos-de-fibra-optica-nos-tuneis-do-metro>

Data da consulta: 04/09/2026

Prescrição e Regime Jurídico Aplicável

Tribunal / Órgão	STJ / 1ª Seção
Processo	REsp 1.978.141-SP e REsp 1.978.155-SP
Relator	Min. Afrânio Vilela
Data do julgamento	14/05/2025
Sistemática	Recurso Repetitivo — Tema 1147

Tese fixada / Decisão

Nas ações com pedido de ressarcimento ao Sistema Único de Saúde de que trata o art. 32 da Lei nº 9.656/1998, é aplicável o prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/1932, contado a partir da notificação da decisão administrativa que apurou os valores.

Resumo do caso

O SUS pode cobrar de operadoras de plano de saúde o ressarcimento pelos procedimentos realizados na rede pública em favor de beneficiários de planos privados (art. 32, Lei 9.656/1998). Fixada em repetitivo a definição do regime prescricional dessa pretensão: aplica-se a prescrição quinquenal geral contra a Fazenda Pública (Decreto 20.910/1932), com termo inicial na notificação da decisão administrativa (e não na data do atendimento), uniformizando controvérsia recorrente em execuções fiscais e ações de cobrança da ANS/SUS.

Conexões

Decreto nº 20.910/1932 (prescrição quinquenal geral contra a Fazenda Pública); REsp 2.161.702-AM (regime jurídico híbrido do SUS); art. 32 da Lei nº 9.656/1998.

Link

<https://buscador.dizerodireito.com.br/jurisprudencia/13708/qual-e-o-prazo-prescricional-da-acao-que-pede-o-ressarcimento-ao-sus-qual-e-seu-termo-inicial>

Data da consulta: 04/09/2026

Aplica-se a prescrição quinquenal do Decreto 20.910/1932 às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais, sem finalidade lucrativa e sem natureza concorrencial

Tribunal / Órgão	STJ / 1ª Turma
Processo	AgInt no REsp 2.134.606-SP
Relator	Min. Regina Helena Costa
Data do julgamento	28/04/2025
Sistemática	Caso isolado (Turma)

Tese fixada / Decisão

REGRA: o prazo de prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/1932 e do Decreto-Lei nº 4.597/1942, em regra, não se aplica às sociedades de economia mista e empresas públicas. EXCEÇÃO: aplica-se a prescrição quinquenal às empresas estatais prestadoras de serviços públicos essenciais, não dedicadas à exploração de atividade econômica com finalidade lucrativa e natureza concorrencial.

Resumo do caso

Julgado que aplica ao Metrô de São Paulo (sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sem fins lucrativos e sem natureza concorrencial) a mesma exceção prescricional fixada pela Corte Especial do STJ no REsp 1.725.030-SP (rodada anterior deste projeto, sobre a CDHU) — confirmando que a equiparação das empresas estatais de perfil não concorrencial à Fazenda Pública para fins de prescrição é entendimento consolidado e replicado em Turma, não um precedente isolado.

Conexões

REsp 1.725.030-SP (STJ, Corte Especial, 14/12/2023 — precedente fundante desta exceção, já catalogado na rodada de Responsabilidade Civil do Estado deste projeto); Decreto-Lei nº 4.597/1942; regime híbrido das empresas estatais (Lei nº 13.303/2016).

Link

<https://buscador.dizerodireito.com.br/jurisprudencia/13761/aplica-se-a-prescricao-quinquenal-do-decreto-209101932-as-empresas-publicas-e-sociedades-de-economia-mista-prestadoras-de-servicos-publicos-essenciais-sem-finalidade-lucrativa-e-sem-natureza-concorrencial>

Data da consulta: 04/09/2026

A legislação consumerista não se aplica aos serviços prestados pelo SUS, mas é possível a redistribuição do ônus da prova quando houver hipossuficiência técnica do paciente

Tribunal / Órgão	STJ / 2ª Turma
Processo	REsp 2.161.702-AM
Relator	Min. Marco Aurélio Bellizze
Data do julgamento	18/03/2025
Sistemática	Caso isolado (Turma)

Tese fixada / Decisão

O CDC não se aplica aos serviços públicos de saúde prestados pelo SUS, por serem serviços "uti universi" — universais e indivisíveis, regidos pelo regime administrativo; contudo, admite-se a redistribuição do ônus da prova (distribuição dinâmica, CPC) em caso de hipossuficiência técnica do paciente e melhor condição probatória do ente público.

Resumo do caso

Paciente ajuizou ação por erro médico em maternidade pública, obtendo inversão do ônus da prova com base no CDC. O STJ afastou a aplicação do CDC ao SUS (serviço público indivisível prestado diretamente pelo Estado), mas manteve, por fundamento distinto, a distribuição dinâmica do ônus probatório do CPC, dada a hipossuficiência técnica da paciente frente à maior aptidão do Estado para produzir prova documental (prontuários). Importante para diferenciar regime consumerista de regime processual geral em ações de responsabilidade por falha do SUS.

Conexões

REsp 1.978.141/155-SP (Tema 1147 — outro regime jurídico do SUS); distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1º, CPC); responsabilidade civil do Estado por falha na prestação de serviço de saúde.

Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13572/a-legislacao-consumerista-nao-se-aplica-aos-servicos-prestados-pelo-sus-mas-e-possivel-a-redistribuicao-do-onus-da-prova-quando-houver-hipossuficiencia-tecnica-do-paciente>

Data da consulta: 04/09/2026

A ação de cobrança ajuizada em desfavor da Fazenda Pública, seja por conta de dívida tributária ou não tributária, está sujeita ao prazo prescricional de 5 anos, previsto no Decreto 20.910/1932

Tribunal / Órgão	STJ / 2ª Turma
Processo	AgInt no REsp 2.138.876-SP
Relator	Min. Maria Thereza de Assis Moura
Data do julgamento	14/10/2024
Sistemática	Caso isolado (Turma)

Tese fixada / Decisão

A cobrança de tarifas de água e esgoto em desfavor da Fazenda Pública sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/1932, independentemente da natureza tributária ou não tributária da dívida, por se tratar de norma especial que prevalece sobre o regime geral do Código Civil.

Resumo do caso

Concessionária de saneamento buscava cobrar tarifas de água e esgoto de um ente público inadimplente, discutindo-se o prazo prescricional aplicável (trienal do CC ou quinquenal do Decreto 20.910/1932). O STJ reafirmou a prevalência do Decreto 20.910/1932 como norma especial para toda e qualquer dívida da Fazenda Pública, tributária ou não, reforçando o mesmo racional já aplicado no sentido inverso (créditos contra a Fazenda) em outras teses deste mesmo levantamento.

Conexões

Decreto nº 20.910/1932; REsp 1.978.141/155-SP (mesma lógica de prescrição quinquenal, em sentido inverso); EREsp 1.725.030-SP (equiparação de estatais à Fazenda Pública, rodada anterior deste projeto).

 Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13342/a-acao-de-cobranca-ajuizada-em-desfavor-da-fazenda-publica-seja-por-conta-de-divida-tributaria-ou-nao-tributaria-esta-sujeita-ao-prazo-prescricional-de-5-anos-previsto-no-decreto-209101932>

Data da consulta: 04/09/2026

Delegação, Licitação e Prazo de Concessões/Permissões

 **A Lei nº 10.684/03, que estabelece prazo de 25 anos para concessões e permissões com possibilidade de prorrogação por 10 anos, aplica-se somente a contratos posteriores à sua publicação**

Tribunal / Órgão	STJ / 1ª Turma
Processo	REsp 2.038.245-SP
Relator	Min. Gurgel de Faria
Data do julgamento	20/08/2024
Sistemática	Caso isolado (Turma)

 Tese fixada / Decisão

O art. 1º, §2º, da Lei nº 9.074/1995, após as alterações da Lei nº 10.684/2003 (prazo de concessões/permissões de 25 anos, prorrogável por 10), aplica-se somente aos contratos firmados após a publicação da nova lei — clássico caso de aplicação da lei no tempo em matéria contratual administrativa.

 Resumo do caso

Discutia-se se o novo prazo de 25+10 anos, trazido pela Lei nº 10.684/2003, poderia retroagir para alcançar contratos de concessão/permissão firmados antes de sua vigência. O STJ negou a retroatividade, aplicando o princípio geral de que a lei nova rege apenas os contratos celebrados sob sua vigência, preservando o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica dos pactos administrativos anteriores — tema clássico de direito intertemporal em contratos administrativos, frequentemente cobrado em provas objetivas.

 Conexões

ADI 3.497/DF (mesmo prazo de 25+10 anos aplicado a portos secos, com modulação de efeitos); art. 1º, §2º, da Lei nº 9.074/1995; direito adquirido e ato jurídico perfeito em contratos administrativos.

 Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13100/a-lei-no-1068403-que-estabelece-prazo-de-25-anos-para-concessoes-e-permissoes-com-possibilidade-de-prorrogacao-por-10-anos-aplica-se-somente-a-contratos-posteriores-a-sua-publicacao>

Data da consulta: 04/09/2026

 **É constitucional o prazo de 25 anos, prorrogável por até 10 anos, para a outorga a particulares de concessão ou de permissão dos serviços e das obras públicas de portos secos**

Tribunal / Órgão	STF / Plenário
-------------------------	----------------

Processo	ADI 3.497/DF
Relator	Min. Dias Toffoli
Data do julgamento	13/06/2024
Sistemática	Controle Concentrado

Tese fixada / Decisão

É constitucional o prazo de 25 anos, prorrogável por até 10, para outorga de concessão/permissão de portos secos, desde que compreendido como prazo máximo; é inconstitucional a prorrogação automática e direta, por força de lei, sem prévia licitação, mesmo que a outorga inicial tenha sido licitada.

Resumo do caso

O STF validou o teto de 25+10 anos como prazo-limite para concessões/permissões de portos secos, mas declarou inconstitucional a prorrogação automática por lei desses contratos sem nova licitação, por violar o art. 175, CF/88 (obrigatoriedade de licitação). Modulou os efeitos para conceder 24 meses ao Poder Público relícitar as concessões/permissões em desacordo com essa interpretação, sob pena de extinção de pleno direito — importante precedente sobre os limites da prorrogação automática de delegações de serviço público.

Conexões

REsp 2.038.245-SP (mesmo prazo 25+10, direito intertemporal); ADI 7.241/PI (prorrogação automática de permissões de transporte, mesma lógica de inconstitucionalidade); art. 175, CF/88 (exigência de licitação).

Link

<https://buscador.dizerodireito.com.br/jurisprudencia/12814/e-constitucional-o-prazo-de-25-anos-prorrogavel-por-ate-10-anos-para-a-outorga-a-particulares-de-concessao-ou-de-permissao-dos-servicos-e-das-obras-publicas-de-portos-secos>

Data da consulta: 04/09/2026

É inconstitucional lei estadual que prorroga as permissões para empresas operarem serviço de transporte alternativo intermunicipal de passageiros

Tribunal / Órgão	STF / Plenário
Processo	ADI 7.241/PI
Relator	Min. Dias Toffoli
Data do julgamento	26/02/2024
Sistemática	Controle Concentrado

Tese fixada / Decisão

É inconstitucional lei estadual que, em caso de não realização de nova licitação, prorroga automaticamente contratos de permissão de transporte rodoviário alternativo intermunicipal e restaura a vigência de permissões já vencidas, por violar o art. 175, caput, CF/88.

Resumo do caso

Lei estadual piauiense tentou driblar a exigência de nova licitação simplesmente prorrogando por lei as permissões de transporte alternativo intermunicipal já vencidas. O STF reafirmou que a regra do art. 175 da CF/88 é a licitação prévia obrigatória para toda delegação de serviço público, e que o Legislativo

estadual não pode contornar essa exigência por meio de prorrogações legais genéricas — tese que se conecta diretamente com a mesma lógica aplicada a portos secos na ADI 3.497/DF.

Conexões

ADI 3.497/DF (mesma vedação à prorrogação automática sem licitação); RE 1001104 (Tema 854 — exigência de licitação para transporte coletivo, fora da janela temporal, mas fundamento direto); art. 175, CF/88.

Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/12480/e-inconstitucional-lei-estadual-que-prorroga-as-permissoes-para-empresas-operarem-servico-de-transporte-alternativo-intermunicipal-de-passageiros>

Data da consulta: 04/09/2026

Os serviços de transporte coletivo terrestre de passageiros, desvinculados da exploração da infraestrutura, podem ser outorgados sem licitação prévia, mediante simples autorização

Tribunal / Órgão	STF / Plenário
Processo	ADI 5549/DF e ADI 6270/DF
Relator	Min. Luiz Fux
Data do julgamento	29/03/2023
Sistemática	Controle Concentrado

Tese fixada / Decisão

É constitucional dispositivo de lei federal que permite a outorga de serviços de transporte terrestre coletivo de passageiros, desvinculados da exploração de infraestrutura, mediante simples autorização — sem licitação prévia —, especificamente quanto ao transporte rodoviário interestadual e internacional, respeitados os princípios da Administração Pública.

Resumo do caso

Em aparente exceção à regra geral da licitação (art. 175, CF/88), o STF validou regime de outorga por simples autorização para o transporte terrestre coletivo interestadual/internacional de passageiros quando desvinculado de obras de infraestrutura, mediante interpretação sistêmica da Constituição. É a contraposição direta às ADIs 7.241/PI e 3.497/DF (que vedam licitação simplificada ou prorrogação automática): aqui, a Corte reconhece uma hipótese legítima de outorga sem certame, distinta da mera burla à exigência licitatória.

Conexões

ADI 7.241/PI e ADI 3.497/DF (regra geral de exigência de licitação, por contraste); RE 1001104 (Tema 854 — regra geral de exigência de licitação para transporte coletivo, fora da janela temporal); regime de autorização vs. concessão/permissão.

Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/11598/os-servicos-de-transporte-coletivo-terrestre-de-passageiros-desvinculados-da-exploracao-da-infraestrutura-podem-ser-outorgados-sem-licitacao-previa-mediante-simples-autorizacao>

Data da consulta: 04/09/2026

Transporte Coletivo, Fretamento e Aplicativos

 **A empresa responsável por construir as paradas de ônibus tinha direito de explorar o local veiculando publicidade; é possível a divulgação de aplicativo de transporte, ainda que o contrato vede propaganda de concorrentes do transporte coletivo**

Tribunal / Órgão	STJ / 2ª Turma
Processo	AgInt no AREsp 2.049.321-MG
Relator	Min. Francisco Falcão, red. p/ o acórdão Min. Afrânio Vilela
Data do julgamento	05/08/2025
Sistemática	Caso isolado (Turma)

Tese fixada / Decisão

Não há concorrência entre o transporte urbano público coletivo e o transporte individual privado por aplicativo — a relação é de complementaridade —, de modo que cláusula contratual que veda publicidade de "concorrentes" do transporte coletivo em pontos de ônibus não pode ser usada para proibir a divulgação de aplicativos de transporte, sob pena de ofensa ao art. 4º da Lei nº 13.874/2019 (Lei de Liberdade Econômica).

Resumo do caso

Empresa concessionária de publicidade em paradas de ônibus de Belo Horizonte foi obrigada pela BHTRANS a retirar anúncios do aplicativo 99, sob o argumento contratual de vedação a propaganda de "concorrentes" do transporte coletivo. O STJ, invocando a Lei de Liberdade Econômica, reconheceu que transporte coletivo e transporte por aplicativo são serviços complementares, não concorrentes, e que a cláusula não pode servir para impedir a adoção de novas tecnologias — tese de grande atualidade dado o crescimento dos aplicativos de mobilidade.

Conexões

art. 4º da Lei nº 13.874/2019 (Lei de Liberdade Econômica); REsp 2.093.778-PR (BUSER — fretamento por aplicativo, resultado oposto por se tratar de transporte substitutivo e não complementar); livre iniciativa e inovação tecnológica no setor de transportes.

Link

<https://buscador.direito.com.br/jurisprudencia/14377/a-empresa-responsavel-por-construir-as-paradas-de-onibus-tinha-direito-de-explorar-o-local-veiculando-publicidade-o-contrato-previa-que-a-empresa-nao-podia-veicular-propaganda-de-concorrentes-dos-onibus-o-stj-decidiu-que-e-possivel-a-divulgacao-de-aplicativo-de-transporte>

Data da consulta: 04/09/2026

O serviço de fretamento colaborativo oferecido pela BUSER é ilegal

Tribunal / Órgão	STJ / 2ª Turma
Processo	REsp 2.093.778-PR
Relator	Min. Mauro Campbell Marques
Data do julgamento	18/06/2024
Sistemática	Caso isolado (Turma)

Tese fixada / Decisão

O serviço oferecido por plataforma de tecnologia que envolve operações conjuntas com empresas de fretamento, anúncio e cobrança individual de passagens para viagens interestaduais em circuito aberto (só ida, com paradas e horários fixos) configura prestação irregular de serviço de transporte rodoviário de passageiros, e não fretamento lícito.

Resumo do caso

A legislação exige que o fretamento seja praticado em "circuito fechado" (ida e volta com os mesmos passageiros). O modelo de negócio da BUSER — venda individual de bilhetes, rotas e horários fixos diários, compra facultativa da volta — caracteriza, na prática, transporte rodoviário interestadual regular disfarçado de fretamento, em concorrência desleal com as empresas regularmente autorizadas/concedidas para essa atividade. Tese de altíssimo interesse atual e midiático, direto candidato a questão objetiva sobre delegação e regularidade de serviços de transporte.

Conexões

AgInt no AREsp 2.049.321-MG (aplicativo de transporte individual — tratamento oposto por não haver substituição do serviço regular); ADI 5549/6270-DF (regime de autorização do transporte interestadual regular); conceito legal de fretamento em circuito fechado.

Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/12819/o-servico-de-fretamento-colaborativo-oferecido-pela-buser-e-ilegal>

Data da consulta: 04/09/2026

Loterias como Serviço Público

 **É inconstitucional lei federal que impede um mesmo grupo econômico de obter concessões para explorar loterias em mais de um estado; é inconstitucional lei federal que restringe a publicidade desses serviços ao território estadual**

Tribunal / Órgão	STF / Plenário
Processo	ADI 7.640/SP
Relator	Min. Luiz Fux
Data do julgamento	15/09/2025
Sistemática	Controle Concentrado

Tese fixada / Decisão

São inconstitucionais normas federais que restringem a participação de um mesmo grupo econômico à obtenção de apenas uma concessão de loteria por Estado, e que vedam a publicidade de loterias estaduais fora dos limites territoriais do ente concedente, por violarem a autonomia federativa, a proporcionalidade, a livre concorrência e a livre iniciativa (art. 175, CF/88).

Resumo do caso

A Lei nº 13.756/2018 (alterada pela Lei nº 14.790/2023) restringia a atuação de grupos econômicos e a publicidade de loterias estaduais, sob pretexto de proteger a arrecadação de cada ente. O STF entendeu que tais limitações federais invadiam a autonomia dos Estados para explorar e potencializar sua própria atividade lotérica, comprometendo desproporcionalmente a livre concorrência e a livre iniciativa dos

concessionários — reforça a natureza da loteria como serviço público estadual delegável, sujeito aos princípios gerais de direito econômico.

Conexões

RE 1.498.128/CE (Tema 1323 — exigência de licitação para delegação de loteria); ADI 7.451/DF (constitucionalidade de destinação de percentual da arrecadação lotérica a fundos federais); art. 175, CF/88.

Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14063/e-inconstitucional-lei-federal-que-impede-um-mesmo-grupo-economico-de-obter-concessoes-para-explorar-loterias-em-mais-de-um-estado-e-inconstitucional-lei-federal-que-restringe-a-publicidade-desses-servicos-ao-territorio-estadual>

Data da consulta: 04/09/2026

É inconstitucional a delegação do serviço de loteria para agentes privados sem prévia licitação

Tribunal / Órgão	STF / Plenário
Processo	RE 1.498.128/CE
Relator	Min. Luís Roberto Barroso
Data do julgamento	28/09/2024
Sistemática	Repercussão Geral — Tema 1323

Tese fixada / Decisão

A execução do serviço público de loteria por agentes privados depende de delegação estatal precedida de licitação.

Resumo do caso

Fixação, em Repercussão Geral, da natureza da atividade lotérica como serviço público sujeito ao regime geral de delegação do art. 175 da CF/88: qualquer exploração por particulares depende de prévia licitação, não bastando autorização administrativa discricionária ou arranjos informais entre o poder concedente e agentes privados. Tese matriz para toda a linha jurisprudencial recente sobre loterias (ADI 7.640/SP e ADI 7.451/DF), com forte potencial de cobrança por consolidar o enquadramento da loteria como serviço público típico.

Conexões

ADI 7.640/SP (aplicação da lógica de serviço público delegável às loterias estaduais); ADI 7.451/DF (delegação de loterias federais, destinação de receita); art. 175, CF/88.

Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13123/e-inconstitucional-a-delegacao-do-servico-de-loteria-para-agentes-privados-sem-previa-licitacao>

Data da consulta: 04/09/2026

É constitucional a autorização ao Poder Executivo, por lei federal, para instituir produtos lotéricos cujo percentual da arrecadação será destinado ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) e à Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur)

Tribunal / Órgão	STF / Plenário
------------------	----------------

Processo	ADI 7.451/DF
Relator	Min. Alexandre de Moraes
Data do julgamento	11/03/2024
Sistemática	Controle Concentrado

Tese fixada / Decisão

A atividade de loteria tem natureza jurídica de serviço público; delegada mediante licitação, o delegatário é remunerado por política tarifária própria, e a Constituição não exige que essa remuneração fique limitada pela destinação de parcela da arrecadação a finalidade, fundo ou despesa socialmente relevante.

Resumo do caso

Impugnava-se lei federal que criou a "Loteria da Saúde" e a "Loteria do Turismo", destinando parte da arrecadação ao Fundo Nacional de Saúde e à Embratur, sob a alegação de desvio de finalidade da atividade lotérica. O STF validou o modelo: como toda a equação econômico-financeira da delegação (receitas e despesas) compõe o cálculo tarifário, a destinação de percentuais a finalidades públicas relevantes não configura, por si só, desproporção ou desvio de finalidade, cabendo eventual controle apenas sob a ótica contratual/tarifária.

Conexões

RE 1.498.128/CE (Tema 1323 — natureza de serviço público da loteria); ADI 7.640/SP (autonomia federativa na exploração de loterias estaduais); equilíbrio econômico-financeiro da concessão.

Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/12501/e-constitucional-a-autorizacao-ao-poder-executivo-por-lei-federal-para-instituir-produtos-lotericos-cujo-percentual-da-arrecadacao-sera-destinado-ao-fundo-nacional-de-saude-fns-e-a-agencia-brasileira-de-promocao-internacional-do-turismo-embratur>

Data da consulta: 04/09/2026

Descentralização, Arranjos Federativos e Terceiro Setor

 **É constitucional a lei complementar estadual que cria uma única microrregião de saneamento básico reunindo todos os Municípios do Estado, desde que nenhum ente tenha predomínio absoluto sobre as decisões**

Tribunal / Órgão	STF / Plenário
Processo	ADI 7.705/SE
Relator	Min. Cristiano Zanin
Data do julgamento	01/06/2026
Sistemática	Controle Concentrado

Tese fixada / Decisão

A Constituição autoriza os Estados a instituírem, por lei complementar, regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões para funções públicas de interesse comum, sem limite quanto à extensão territorial ou número de municípios integrantes, admitindo governança interfederativa não paritária, desde que nenhum ente concentre o poder decisório a ponto de decidir sozinho.

Resumo do caso

Sergipe extinguiu as microrregiões de saneamento preexistentes e criou uma única microrregião estadual (MAES), autarquia interfederativa com colegiado no qual o Estado detém 40% dos votos e os municípios dividem os 60% restantes por população. O STF validou o arranjo: o saneamento básico é matéria tipicamente supramunicipal (art. 25, §3º, CF/88), e a criação compulsória de estruturas regionais não ofende a autonomia municipal quando builder para gestão integrada, desde que preservada a participação efetiva de todos os entes, sem predomínio decisório absoluto.

Conexões

art. 25, §3º, CF/88 (regiões metropolitanas, aglomerações e microrregiões); ADI 7.629/MG (outro modelo de gestão descentralizada de serviços públicos); saneamento básico como função pública de interesse comum (Lei nº 11.445/2007).

Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14693/e-constitucional-a-lei-complementar-estadual-que-cria-uma-unica-microrregiao-de-saneamento-basico-reunindo-todos-os-municipios-do-estado-desde-que-nenhum-ente-tenha-predominio-absoluto-sobre-as-decisoes>

Data da consulta: 04/09/2026

 **É constitucional lei estadual que preveja a descentralização da execução de serviços públicos não exclusivos para as entidades do terceiro setor, desde que esse modelo de gestão seja conduzido de forma pública, objetiva e impessoal, com fiscalização do MP e TCE**

Tribunal / Órgão	STF / Plenário
Processo	ADI 7.629/MG
Relator	Min. Dias Toffoli
Data do julgamento	17/02/2025
Sistemática	Controle Concentrado

Tese fixada / Decisão

É constitucional lei estadual que dispõe sobre descentralização da execução de serviços públicos não exclusivos para entidades do terceiro setor, desde que o modelo de gestão seja público, objetivo e impessoal (art. 37, caput, CF/88), com fiscalização do Ministério Público e do Tribunal de Contas quanto à utilização de verbas públicas — sem ofensa à participação popular no SUS (art. 198, III, CF/88).

Resumo do caso

Lei mineira previu a descentralização de serviços públicos sociais não exclusivos (ex.: saúde) para organizações sociais e demais entidades do terceiro setor. O STF reafirmou a autonomia dos Estados para essa opção político-administrativa, desde que respeitados os princípios da publicidade, objetividade e impessoalidade e mantidos os mecanismos de controle social e institucional (MP, TCE), sem que isso configure privatização inconstitucional de serviço público exclusivo do Estado — tema recorrente em disputas sobre Organizações Sociais (OSs) na saúde pública.

Conexões

ADI 7.705/SE (outro modelo de descentralização/gestão compartilhada de serviço público); art. 37, caput, e art. 198, III, CF/88; regime jurídico das Organizações Sociais (Lei nº 9.637/1998).

Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13478/e-constitucional-lei-estadual-que-preveja-a-descentralizacao-da-execucao-de-servicos-publicos-nao-exclusivos-para-as-entidades-do-terceiro-setor-desde-que-esse-modelo-de-gestao-seja-conduzido-de-forma-publica-objetiva-e-impessoal-com-fiscalizacao-do-mp-e-tce>

Data da consulta: 04/09/2026

O Decreto Presidencial 7.777/2012 é constitucional, mas se restringe aos serviços públicos essenciais

Tribunal / Órgão	STF / Plenário
Processo	ADI 4857/DF
Relator	Min. Cármen Lúcia
Data do julgamento	11/03/2022
Sistemática	Controle Concentrado

Tese fixada / Decisão

São constitucionais o compartilhamento, mediante convênio, com Estados, Distrito Federal ou Municípios, da execução de atividades e serviços públicos federais essenciais, e a adoção de procedimentos simplificados para garantir sua continuidade em situações de greve, paralisação ou operação de retardamento promovidas por servidores públicos federais.

Resumo do caso

O Decreto 7.777/2012 permite à União celebrar convênios com outros entes federativos para assegurar a continuidade de serviços públicos federais essenciais durante greves de servidores federais. O STF validou o instrumento, mas restringiu sua aplicação apenas a serviços e atividades verdadeiramente essenciais, preservando o núcleo do direito de greve do servidor público e evitando o uso do compartilhamento como mecanismo genérico de substituição da força de trabalho grevista em qualquer atividade administrativa.

Conexões

princípio da continuidade do serviço público essencial; direito de greve do servidor público (art. 37, VII, CF/88); Decreto nº 7.777/2012.

Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/9002/o-decreto-presidencial-77772012-e-constitucional-mas-se-restringe-aos-servicos-publicos-essenciais>

Data da consulta: 04/09/2026

Índice Navegável de Julgados

Princípios, Tarifas e Remuneração do Serviço Público

- 1.** Em caso de interrupção programada dos serviços, cabe ao fornecedor de serviços essenciais a obrigação de avisar previamente os consumidores pela forma definida pelo respectivo órgão regulador — *REsp 1.812.140-RS (Caso isolado (Turma))*
- 2.** Em regra, não cabe ao Poder Judiciário anular cláusula de contrato de concessão de serviço público que autoriza o reajuste de tarifa telefônica em percentual superior ao índice inflacionário — *RE 1059819/PE (Repercussão Geral — Tema 991)*
- 3.** Nas ações em que o consumidor discute a legalidade das quotas da CDE, a legitimidade passiva é exclusiva da concessionária de energia elétrica, excluindo-se a União e a ANEEL — *REsp 1.955.655-RS e REsp 1.956.946-RS (Recurso Repetitivo — Tema 1148)*
- 4.** Não é lícita a cobrança pela concessionária de tarifa por esgoto não coletado ou despejado in natura nas galerias pluviais, sem qualquer tratamento — *AgInt no REsp 2.115.320-RJ (Caso isolado (Turma))*
- 5.** Forma de cálculo da tarifa progressiva dos serviços de fornecimento de água e de esgoto sanitário em unidades compostas por várias economias e hidrômetro único — *REsp 1.937.887-RJ e REsp 1.937.891-RJ (Recurso Repetitivo — Tema 414)*
- 6.** Metrô pode exigir da empresa de telefonia retribuição financeira para que ela utilize cabos de fibra óptica nos túneis do metrô — *REsp 1.990.245-SP (Caso isolado (Turma))*

Prescrição e Regime Jurídico Aplicável

- 7.** Qual é o prazo prescricional da ação que pede o ressarcimento ao SUS? Qual é seu termo inicial? — *REsp 1.978.141-SP e REsp 1.978.155-SP (Recurso Repetitivo — Tema 1147)*
- 8.** Aplica-se a prescrição quinquenal do Decreto 20.910/1932 às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais, sem finalidade lucrativa e sem natureza concorrencial — *AgInt no REsp 2.134.606-SP (Caso isolado (Turma))*
- 9.** A legislação consumerista não se aplica aos serviços prestados pelo SUS, mas é possível a redistribuição do ônus da prova quando houver hipossuficiência técnica do paciente — *REsp 2.161.702-AM (Caso isolado (Turma))*
- 10.** A ação de cobrança ajuizada em desfavor da Fazenda Pública, seja por conta de dívida tributária ou não tributária, está sujeita ao prazo prescricional de 5 anos, previsto no Decreto 20.910/1932 — *AgInt no REsp 2.138.876-SP (Caso isolado (Turma))*

Delegação, Licitação e Prazo de Concessões/Permissões

- 11.** A Lei nº 10.684/03, que estabelece prazo de 25 anos para concessões e permissões com possibilidade de prorrogação por 10 anos, aplica-se somente a contratos posteriores à sua publicação — *REsp 2.038.245-SP (Caso isolado (Turma))*
- 12.** É constitucional o prazo de 25 anos, prorrogável por até 10 anos, para a outorga a particulares de concessão ou de permissão dos serviços e das obras públicas de portos secos — *ADI 3.497/DF (Controle Concentrado)*
- 13.** É inconstitucional lei estadual que prorroga as permissões para empresas operarem serviço de transporte alternativo intermunicipal de passageiros — *ADI 7.241/PI (Controle Concentrado)*

14. Os serviços de transporte coletivo terrestre de passageiros, desvinculados da exploração da infraestrutura, podem ser outorgados sem licitação prévia, mediante simples autorização — *ADI 5549/DF e ADI 6270/DF (Controle Concentrado)*

Transporte Coletivo, Fretamento e Aplicativos

15. A empresa responsável por construir as paradas de ônibus tinha direito de explorar o local veiculando publicidade; é possível a divulgação de aplicativo de transporte, ainda que o contrato vede propaganda de concorrentes do transporte coletivo — *AgInt no AREsp 2.049.321-MG (Caso isolado (Turma))*

16. O serviço de fretamento colaborativo oferecido pela BUSER é ilegal — *REsp 2.093.778-PR (Caso isolado (Turma))*

Loterias como Serviço Público

17. É inconstitucional lei federal que impede um mesmo grupo econômico de obter concessões para explorar loterias em mais de um estado; é inconstitucional lei federal que restringe a publicidade desses serviços ao território estadual — *ADI 7.640/SP (Controle Concentrado)*

18. É inconstitucional a delegação do serviço de loteria para agentes privados sem prévia licitação — *RE 1.498.128/CE (Repercussão Geral — Tema 1323)*

19. É constitucional a autorização ao Poder Executivo, por lei federal, para instituir produtos lotéricos cujo percentual da arrecadação será destinado ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) e à Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) — *ADI 7.451/DF (Controle Concentrado)*

Descentralização, Arranjos Federativos e Terceiro Setor

20. É constitucional a lei complementar estadual que cria uma única microrregião de saneamento básico reunindo todos os Municípios do Estado, desde que nenhum ente tenha predomínio absoluto sobre as decisões — *ADI 7.705/SE (Controle Concentrado)*

21. É constitucional lei estadual que preveja a descentralização da execução de serviços públicos não exclusivos para as entidades do terceiro setor, desde que esse modelo de gestão seja conduzido de forma pública, objetiva e impessoal, com fiscalização do MP e TCE — *ADI 7.629/MG (Controle Concentrado)*

22. O Decreto Presidencial 7.777/2012 é constitucional, mas se restringe aos serviços públicos essenciais — *ADI 4857/DF (Controle Concentrado)*

TOP 10 Imperdíveis desta Matéria

Julgados com maior probabilidade de cobrança em prova objetiva, discursiva ou sentença de Magistratura, considerando frequência de cobrança já verificada, força vinculante e ineditismo/atualidade da tese.

1. RE 1.498.128/CE

Tema 1323 (RG) — tese matriz que consolida a natureza da loteria como serviço público sujeito a licitação (art. 175, CF/88); base direta para duas outras ADIs selecionadas nesta rodada.

2. REsp 2.093.778-PR (BUSER)

Caso de altíssima repercussão e atualidade (economia de plataforma x regulação de transporte); tema clássico de "inovação tecnológica x delegação de serviço público", forte candidato a questão discursiva ou peça.

3. ADI 3.497/DF

Controle Concentrado com modulação de efeitos — combina limites à prorrogação automática de concessões com técnica de decisão (modulação), duplo potencial de cobrança.

4. ADI 7.640/SP

Controle Concentrado recente (set/2025) sobre autonomia federativa e loterias — tese inédita, alto potencial de ineditismo em prova.

5. REsp 1.937.887-RJ e REsp 1.937.891-RJ

Tema 414 (Repetitivo) — tese técnica mas de altíssima incidência prática (condomínios com hidrômetro único), tipicamente cobrada em questões objetivas sobre tarifas.

6. ADI 7.241/PI

Controle Concentrado — reforça, com a ADI 3.497/DF, a linha jurisprudencial contra prorrogações automáticas de delegações sem licitação, tema estruturante do regime de concessões.

7. AgInt no AREsp 2.049.321-MG

Tema de grande atualidade (transporte por aplicativo x transporte coletivo, Lei de Liberdade Econômica) — alta chance de aparecer em prova dada a relevância social do tema.

8. ADI 5549/DF e ADI 6270/DF

Controle Concentrado — contraponto interessante às demais ADIs sobre licitação, ao validar hipótese legítima de outorga por simples autorização; ótimo para questões que exigem distinguishing.

9. REsp 1.955.655-RS e REsp 1.956.946-RS

Tema 1148 (Repetitivo) — legitimidade passiva é tema processual-material clássico e recorrente em ações de consumo contra concessionárias de energia.

10. ADI 7.705/SE

Controle Concentrado recentíssimo (jun/2026) sobre arranjos interfederativos de saneamento — tema em alta dada a atualidade da regulação do saneamento básico no Brasil.

Nota de Transparência

Precedentes fundamentais fora do recorte temporal

Os julgados abaixo são foundational (bases doutrinárias centrais do tema) mas ficaram fora da janela de coleta desta rodada (5 anos para RG/Repetitivo/Controle Concentrado, contados de junho/2021; 3 anos para casos isolados). Não geraram ficha autônoma, mas foram referenciados no campo Conexões das fichas correlatas e ficam aqui sinalizados para eventual revisão futura:

- RE 1001104 (Tema 854 — exigência de licitação para transporte coletivo, RG de 15/05/2020, cerca de 1 mês fora da janela de 5 anos, mas diretamente referenciado nas Conexões de duas fichas selecionadas)
- REsp 1412433-RS (Tema 699 — corte de energia por fraude no medidor, Recurso Repetitivo de 25/04/2018, fora da janela de 5 anos, mas clássico e referenciado nas Conexões)
- REsp 1339313-RJ (Tema 565 — tarifa de esgotamento sanitário mesmo sem todas as etapas, Recurso Repetitivo de 12/06/2013, fora da janela de 5 anos, mas diretamente distinguido por ficha selecionada)
- ADI 6482/DF (Lei Geral das Antenas — direito de passagem gratuito, Controle Concentrado de 18/02/2021, cerca de 4 meses fora da janela de 5 anos)
- ADI 5551/DF (Programa de Parcerias de Investimentos — PPI, Controle Concentrado de 13/03/2021, cerca de 3 meses fora da janela de 5 anos)
- ADI 1668/DF (regime jurídico geral da ANATEL/Lei 9.472/97, Controle Concentrado de 27/02/2021, cerca de 4 meses fora da janela de 5 anos, mas foundational para todo o setor de telecomunicações)

Julgados descartados por baixa relevância ou natureza processual

Os itens abaixo satisfaziam nominalmente algum critério de relevância (ex.: Repetitivo, Controle Concentrado) mas foram excluídos após leitura integral do inteiro teor/comentários, por se tratar de questão meramente processual sem tese material, tangenciar outra divisão da taxonomia, ou apresentar baixa densidade para fins de prova de Magistratura:

- REsp 2.174.051-SP e REsp 2.174.052-SP (Tema 1346, Recurso Repetitivo, 13/08/2025) — descartado por ser julgado meramente processual (inadmissibilidade de recurso especial por violação reflexa a resolução da ANEEL), sem fixar tese substantiva de Direito Administrativo sobre iluminação pública.
- ADI 5.554/DF (25/04/2023) — descartado por baixa aderência temática: trata do regime jurídico de agentes de combate a endemias (servidores públicos), tema mais afeto à divisão "Agentes Públicos" da taxonomia do que a "Serviços Públicos" propriamente dito.
- ADI 6.216/MA (09/12/2024) — descartado por baixa densidade para a matéria específica: trata majoritariamente de repartição federativa de bens públicos portuários, tema estadual específico com baixo potencial de generalização em prova.
- REsp 1.882.934-SP (05/12/2023) — descartado por baixa densidade: tema muito específico (passe livre de Auditores-Fiscais do Trabalho em pedágios), baixo potencial de cobrança em concurso de Magistratura Estadual.